Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível e Regional da Infância e Juventude da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº 0005348-60.2022.8.17.3370

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# S E N T E N Ç A

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** ajuizou a presente ação civil pública contra o **MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA**, alegando, em suma, que a Sr.ª RITA DE CÁSSIA GOMES foi diagnosticada com *"gonartrose avançada, osteoartrose, tricompartimental dos joelhos, lesão de menisco medial bilateral e fratura de osso subcondral joelho direito"*, e, por isso, necessita fazer uso dos medicamentos *(i)* colflex trio 1 sache ao dia, por 1 ano (12 caixas) e *(ii)* addera cal 1000, 1 comprimido ao dia, por 1 ano (12 caixas). Ressalta que a Sr.ª RITA DE CÁSSIA GOMES e sua família não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento.

O *parquet* argumenta, ainda, que solicitou ao ESTADO DE PERNAMBUCO e ao MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, em nome da Sr.ª RITA DE CÁSSIA GOMES, o fornecimento dos medicamentos. Contudo, segundo a exordial, o pleito não foi atendido. O Ministério Público requereu o deferimento de tutela de urgência para que o ente público demandado forneça desde logo os medicamentos ora pleiteados.

Com a petição inicial vieram documentos, em especial respostas do médico que acompanha RITA DE CÁSSIA GOMES às perguntas formuladas pelo Ministério Público, receituário médico e ofício da Secretaria de Saúde do ESTADO DE PERNAMBUCO e do MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA.

O Ministério Público requereu a inclusão do ESTADO DE PERNAMBUCO no polo passivo da demanda (ID 115727142 - Pág. 11).

No despacho de ID 115727142 - Pág. 16, determinou-se que fosse oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus), solicitando parecer técnico sobre o caso. Além disso, foi determinada a citação dos requeridos e as suas intimações para se manifestarem a respeito do pedido antecipatório.

O ESTADO DE PERNAMBUCO e MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA apresentaram manifestações prévias e contestações (ID 115727142 - Pág. 19 e ID 115727143 - Pág. 15), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos entes demandados. No mérito defenderam a impossibilidade de concessão do pedido.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus) apresentou nota técnica (ID 115727144 - Pág. 17).

Houve determinação de inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e declínio de competência para a Justiça Federal (ID 115727144 - Pág. 22).

O MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a inclusão da UNIÃO (ID 115727144 - Pág. 28).

O processo tramitou perante a Justiça Federal com o nº 0800721-88.2022.4.05.8303.

Já na Justiça Federal, mais uma vez, foi determinada a intimação dos entes públicos para se manifestarem a respeito do pedido de tutela de urgência (ID 115700095 - Pág. 122).

O ESTADO DE PERNAMBUCO (ID 115700095 - Pág. 17) e o MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA apresentaram manifestação (ID 115700095 - Pág. 26).

A UNIÃO juntou manifestação prévia e contestação (ID 115700095 - Pág. 80).

A Justiça Federal determinou a restituição dos autos à Justiça Estadual (ID 115727145 - Pág. 3).

Os autos chegaram novamente na Justiça Estadual e foi, equivocadamente, realizada nova distribuição à 1ª Vara Cível de Serra Talhada, que, por sua vez, determinou a remessa dos autos a 2ª vara Cível (ID 115780043).

Foram juntados a este processo documentos e peças processuais relacionados a autos diversos (ID 115727145 - Pág. 7 a ID 115727146 - Pág. 29 e seguintes – Processo nº 0003636-46.2022.4.05.8303 [FJ] e 0002500-37.2021.8.17.3370 [JE]).

Determinou-se a intimação do *parquet* para que esclarecesse se a pretensão formulada na exordial ainda persiste (ID 142900232).

Houve resposta (ID 147332784).

É o breve relato. **Decido**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Por oportuno, cabe esclarecer que *"Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC"* (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

Antes de adentrar no mérito do caso em debate, passo à análise das preliminares suscitadas pelos requeridos.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, cabe esclarecer que, restando constitucionalmente assentado que a saúde representa direito assegurado a todos os cidadãos, remanesce para o Estado o ônus de oferecer as condições para dar efetividade à essa garantia.

Aliás, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível, consectário que é do direito à vida, incumbindo ao Estado, através dos entes federativos, implementar políticas públicas aptas a garantir a efetividade do acesso universal e igualitário dos cidadãos à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-SE (Tema 793), confirmou que nas demandas relacionadas à área da saúde a responsabilidade dos entes públicos é solidária:

> "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, **afasto** a preliminar.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

Sem maiores delongas, esclareço, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **improcedente**.

Explico.

No caso *sub examine*, conforme os laudos médicos emitidos pelo profissional da saúde que atende a Sr.ª RITA DE CÁSSIA GOMES, observa-se que ela sofre de *"gonartrose avançada, osteoartrose, tricompartimental dos joelhos, lesão de menisco medial bilateral e fratura de osso subcondral joelho direito"* e precisa ser tratada com os medicamentos *"(i) colflex trio 1 sache ao dia, por 1 ano (12 caixas); (ii) addera cal 1000, 1 comprimido ao dia, por 1 ano (12 caixas)"*.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus) emitiu Nota Técnica ***(i)*** esclarecendo que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS; ***(ii)*** indicando que *"evidências científicas demonstram que as medicações têm muito pouco efeito no tratamento da gonartrose, as técnicas de fortalecimento muscular, por outro lado, vêm ganhando cada vez mais espaço no tratamento conservador da gonartrose e se mostram superiores às medicações"*; e ***(iii)*** concluindo que *"os medicamentos solicitados Colecalciferol (Vitamina D) e Colágeno não fazem parte da Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde, não sendo fornecido pelo SUS. No entanto a Colecalciferol possui como alternativa terapêutica a associação medicamentosa Carbonato de Cálcio + Colecalciferol (Vitamina D). Dessa forma, sugiro que o médico assistente analise essa alternativa e caso não a julgue procedente indique o porquê"*.

Nesse contexto, tendo em vista que se pleiteia medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS, veja-se que o STJ, no julgamento do REsp 1657156 / RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese:

> "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Não há dívidas de que estão preenchidos os requisitos estampados nos itens "ii" e "iii". Porém, considerando que existe alternativa terapêutica fornecida pelo SUS e que não foi apresentada justificativa concreta para não utilizá-la, o que se percebe é a ausência de cumprimento do requisito previsto no item "i".

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça[1] (file:///C:/Users/dpsst/OneDrive%20-%20TRIBUNAL%20DE%20JUSTICA%20DE%20PERNAMBUCO/Documentos/Salvar%20no%20pendrive/1.%20Feito/1%20Dezembro/121223/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftn1) decidiu que *"[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]"*.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR IMPROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado. Após, arquive-se.

Serra Talhada/PE, data conforme registro da assinatura eletrônica.

**Diógenes Portela Saboia Soares Torres**
Juiz de Direito em Substituição Automática

---

[1] (file:///C:/Users/dpsst/OneDrive%20-%20TRIBUNAL%20DE%20JUSTICA%20DE%20PERNAMBUCO/Documentos/Salvar%20no%20pendrive/1.%20Feito/1%20Dezembro/121223/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftnref1) EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

Assinado eletronicamente por: DIOGENES PORTELA SABOIA SOARES TORRES
12/12/2023 10:20:22
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 155026406

23121210202241200000151424800

IMPRIMIR GERAR PDF